

1509749-93.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109998/2022 - 11º D.P. SANTO AMARO, 24480790 - 11º D.P.

SANTO AMARO, 2109998 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEIMESON FRANCISCO DOS SANTOS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509749-93.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509749-93.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109998/2022 - 11º D.P. SANTO AMARO, 24480790 - 11º D.P.

SANTO AMARO, 2109998 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEIMESON FRANCISCO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

JEIMESON FRANCISCO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de abril de 2022, por volta das 08h30min, na Rua Barão de

Duprat, n.º 72, Santo Amaro, nesta cidade e comarca da capital, trazia consigo, 44,9g (quarenta e quatro gramas e nove decigramas) de cocaína e 7,6g (sete gramas e seis decigramas) de maconha, conforme descrito no auto de exibição e apreensão de fl. 12, bem como no laudo de constatação de fls. 20/22, substâncias sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 80/81).

O réu foi preso em flagrante (fls.05), sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 64/67).

A denúncia foi recebida (fls. 83/84)

O réu foi citado (fls. 95) e apresentou resposta à acusação (fl. 101), sendo ratificado o recebimento da denúncia. (fls. 102).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou a absolvição por insuficiência de provas. subsidiariamente, pediu a aplicação ad pena no mínimo legal e fixação de regime inicial mais brando que o fechado, concedendo-se o direito de recorrer liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que é imputada ao acusado a conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fl. 12, do laudo de constatação de fls. 20/22, do exame químico-toxicológico de fls. 88/90 e da prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório, que também demonstrou a autoria do acusado.

O réu negou a prática dos fatos. Alegou, em suma, que estava morando no albergue. Naquele dia, saiu por volta das 9h e havia duas pessoas que andavam, com ele. Eles o chamaram para beber pinga, o que aceitou. Depois, lembrou-se que tinha alguns reais no bolso e foi até a praça comprar cocaína e maconha. Estava indo para a represa, quando foi abordado por policiais militares. Disse que tinha passagem. Como não disse quem havia vendido para ele, foi colocado na viatura e levado até a referida praça. Os policiais desceram e depois voltaram, dizendo que iriam “ferrar com sua vida”. Não disse nada na delegacia e não relatou ter saído agredido na audiência da custódia. Os policiais plantaram droga com ele. Já havia sido abordado pelos mesmos policiais militares, mas não tinham desavenças anteriores. Não conhecia os policiais civis e nem a autoridade policial (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que não apresenta qualquer embasamento probatório.

Na delegacia, disse, em suma que vendia água, balas e doces nos semáforos de trânsito. Entretanto, como o valor auferido não era suficiente para o sustento de sua família, há, aproximadamente, um mês, resolveu vender drogas, além de ser usuário (fls. 09).

O policial militar Wagner Oliveira Wolf afirmou que estavam em patrulhamento e avistaram o réu, que tentou se evadir ao vê-los. Em sua mochila, encontraram drogas e ele confessou estar traficando no local. Não encontraram apetrechos para uso de drogas. Com ele, encontraram maconha, cocaína e crack. Não encontraram dinheiro, pois segundo ele havia acabado de pegar as drogas para o comércio. Não conhecia o acusado. O réu não declarou há quanto tempo vinha traficando. O local é uma praça movimentada e lá costumam ficar usuários de drogas (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Sérgio Francisco Correa Junior, também policial militar, afirmou, em suma, que estavam em patrulhamento, quando avistaram o réu, o qual mudou o caminho bruscamente. Abordado, com ele encontraram drogas. O réu nega a posse das drogas. Não sabe se o local é ponto de tráfico. Pelo que se lembra, não encontraram apetrechos para uso de drogas com o acusado. Não conhecia o réu. Não se lembra a quantidade e nem a espécie de drogas encontradas, tampouco se localizaram dinheiro (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Com efeito, prevalecem os testemunhos ofertados pelos policiais, eis que de modo algum estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas. E não há, nos autos, qualquer contraprova a desacreditar os depoimentos dos policiais, as quais foram harmônicas entre si, sendo que meros desencontros sobre circunstâncias acessórias não retiram a credibilidade de suas declarações. Conquanto o acusado tenha tentado desacreditar os depoimentos colhidos, não relatou situação que levasse a concluir que as testemunhas tivessem algum motivo para lhe incriminar falsamente.

Destarte, os depoimentos colhidos, a quantidade de droga, aliados à apreensão de dinheiro, revelam a conduta delituosa intencional de acusado em traficar entorpecentes, não devendo, portanto, prosperar a alegação do réu de que sua conduta se amolda naquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Cumprasseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "trazer consigo" 44,9g (quarenta e quatro gramas e nove decigramas) de cocaína e 7,6g (sete gramas e seis decigramas) de maconha.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase, verifica-se que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis quanto ao tráfico, não só diante da quantidade e diversidade de drogas. substância que causa maior dependência química aos usuários. Ademais, o réu ostenta maus antecedentes (fls. 46/51- proc. 0004228-29.2018.8.26.0635- 23ª Vara Criminal).

Assim, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal: em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (proc. 0065726-72.2017.8.26.0050 16ª Vara Criminal cf. certidão de fls. 46/51). Por outro lado, presente confissão parcial, pois o acusado negou os fatos em juízo, tendo admitido apenas na delegacia. Assim, deixo de compensar as duas circunstâncias, apenas abatendo parte da majoração e a agravante, que ao invés de 1/6, passa a ser de 1/8, fixando-a em 07 (sete) anos e 11 (onze) dias de reclusão e 703 (setecentos e três) dias multa.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, eis que o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, haja vista ser portador de maus antecedentes e reincidente. Desse modo, torno definitiva a pena fixada na segunda fase.

Em face da reincidência e maus antecedentes do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado (art. 33, §§2º e 3º, do CP). Não obstante o tempo da prisão cautelar, deixo de fixar regime semiaberto, pois não decorrido o prazo exigido pelo artigo 112 da LEP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é maior que 04 (quatro) anos, além do o réu ser reincidente.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR o réu JEIMESON FRANCISCO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 703 (setecentos e três) dias-multa, em seu mínimo valor legal.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, eis que presentes os requisitos da custódia cautelar, tendo-se em vista que o crime apresenta gravidade concreta, além da reincidência do réu, que já foi condenado por roubo. Assim, a permanência da prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública. Recomende-se

ao cárcere em que se encontra.

Deixo de enviar cópia para a Corregedoria da Polícia Militar por não ter verificado coerência nas declarações prestadas pelo acusado.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistido pela defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C

São Paulo, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA